附件：

射阳经济开发区盐城鼎发食品有限公司“10·24”一般高处坠落事故调查报告

2023年10月24日7时左右，位于射阳经济开发区陈洋东工业集中区的盐城鼎发食品有限公司，在东侧老厂房进行屋顶拆除作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和盐城市政府《生产安全事故报告和调查处理办法》（盐政规发〔2014〕8号）有关规定，射阳县人民政府委托县应急局会同县公安局、县住建局、县农业农村局、县总工会、江苏射阳经济开发区管委会等部门和单位组成盐城鼎发食品有限公司“10·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请行业专家参与，对该起事故进行调查，同时邀请县纪委监委介入。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过对事故现场勘查、查阅相关资料、询问有关当事人并结合专家意见，现已查明事故发生经过和原因，对相关事故责任单位和人员提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定，盐城鼎发食品有限公司“10•24”一般高处坠落事故是一起因施工队伍违规作业，未落实安全防护措施，事故发生单位未落实安全生产主体责任、疏于安全管理而导致的生产

安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及有关人员基本情况

1.发包单位：盐城鼎发食品有限公司（以下简称鼎发公司），成立日期：2023年2月16日，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：刘某萍，统一社会信用代码：91320924MA******42，注册资本：200万元整，住所：射阳经济开发区陈洋东工业集中区。主要从事水产品冷冻加工与销售。现有新建厂房和老厂房两栋，至事故发生时，该公司新建厂房已竣工，部分冷冻设备正在安装，未正式投产。该公司实际控制人为应某（刘某萍丈夫）、张某兵、刘某，其中应某负责公司全面工作，张某兵、刘某不参与公司日常管理。

2.施工方：陈某军、陈某忠施工队，承接鼎发公司老厂房屋顶拆除工程。陈某军、陈某忠系兄弟俩，日常组织散工承接一些小工程。施工队无工商营业执照、无任何施工资质。

（二）合同签订情况及工程施工概况

合同签订情况：因鼎发公司东侧老厂房年久失修，应某、张某兵、刘某三人决定对老厂房屋顶进行翻新，由应某负责具体事宜。2023年10月21日，应某联系陈某军，口头约定由其负责组织施工作业，作业内容为拆除老厂房屋顶（含屋面、C型钢檩条（以下简称檩条）和H型钢梁（以下简称钢梁）），拆除费用1.6万元，工期5天，计划于10月22日开始施工，10月26日施工结束。双方

未签订施工合同及安全管理协议。

工程施工概况：陈某军联系其哥哥陈某忠商议好共同承接该拆除工程。其二人组织徐某军、黄某、唐某中、朱某标、伍某华、伍某兵、陈某玉、张某栋等8人进场，同时自备电枪钻、扳手、脚手架等作业工具，按照屋面→檩条→钢梁的拆除顺序，对鼎发公司老厂房屋顶进行拆除。

10月22日施工队开始进行屋面（彩钢瓦、保温棉）拆除施工作业，至10月23日晚已完成；10月24日上午进行第一跨间（从东向西）檩条拆除施工作业（事故发生时正在进行第三根檩条拆除作业）。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.涉事檩条拆除作业流程。檩条拆除作业由东向西采取人工拆除方式进行。①在厂房内南北两端分别沿墙根搭设移动式操作平台（以下简称操作平台），4名作业人员爬上操作平台（各2名）；②使用扳手等工具拆卸每段钢梁之间的檩条；③作业人员两两配合将拆卸的檩条抛扔至地面。后面作业以此类推。

2.施工队安全管理情况。陈某军、陈某忠作为施工组织者和现场负责人，无相关考核合格和操作资格证书；拆除前陈某军、陈某忠仅向雇佣的施工人员提供了安全帽（未提供安全带），也未监督教育施工人员佩戴、使用；拆除现场未在醒目位置设置警示标志；施工队没有根据工程的特点组织制定安全施工措施，未配备专业技术人员，也未明确安全员进行监督、检查。

3.鼎发公司安全管理情况。鼎发公司“射阳经济开发区冷冻

物流中心”项目于2023年6月取得射阳县审批局项目备案登记，2023年10月新建厂房主体工程竣工，至事故发生时，未投入生产运行、未开展安全设施“三同时”工作；该公司未设置安全生产管理机构或配备专兼职安全管理人员，未建立包括安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程等内容的安全管理台账。

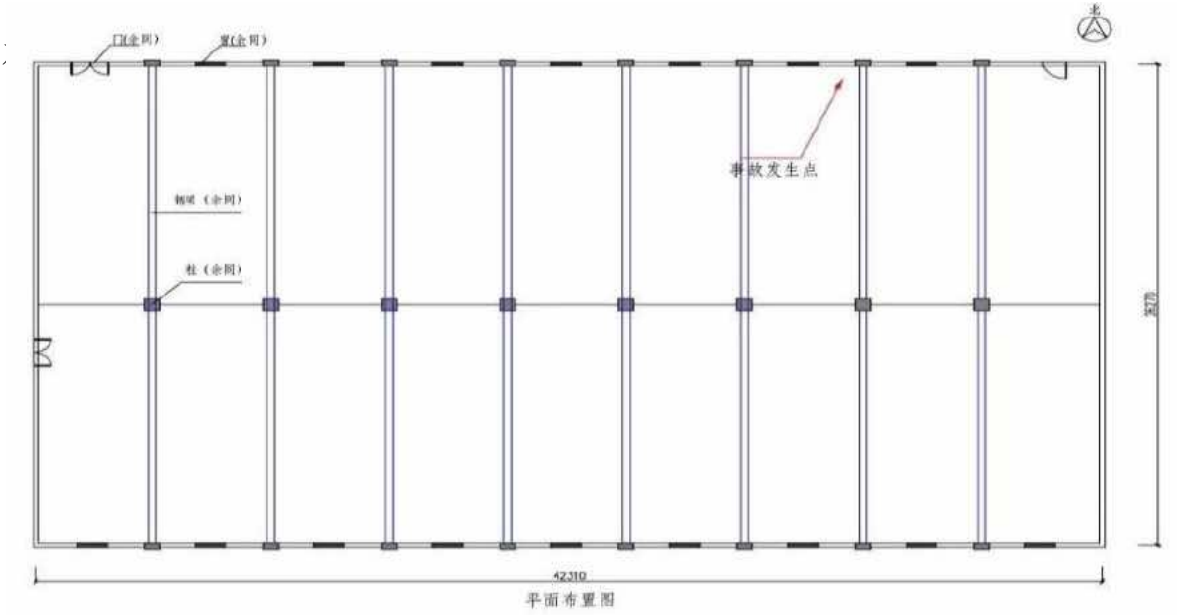
（四）事故发生经过

2023年10月24日上午6时30分左右，陈某军、陈某忠安排徐某军、黄某、唐某中、朱某标、伍某华、伍某兵、陈某玉、张某栋等8人到鼎发公司东侧老厂房进行屋顶檩条拆除施工作业。陈某军对现场施工人员进行了作业前安排，徐某军、唐某中、黄某、朱某标等四人负责站在操作平台上进行拆除作业：黄某和朱某标站在东边的操作平台上，徐某军、唐某中站在西边的操作平台上，伍某华、伍某兵、陈某玉、张某栋等4人负责整理地面上拆除的材料。7时51分，黄某和徐某军二人站在东、西两处操作平台上，用扳手拆除钢檩条螺丝等物，拆除后两人同时施力将钢檩条抛扔至地面，因配合不当导致徐某军身体失稳，从操作平台上摔落至地面，其安全帽破损并脱落至身旁。

（五）事故现场勘验情况

经现场勘验：事故发生地位于老厂房东北侧第二根砖柱附近处。该厂房南北长26.27米、东西长42.31米，四周均为砖混结构，横向为二跨，跨间距12.59米，纵向中部共有8根砼柱，柱间距离为5.55米（见图一）。南北两侧檐高4米、屋脊顶高5米；屋面采用截面为H型钢梁、檩条上铺设75厚岩棉夹芯彩钢瓦屋面（见图

二）。勘验时，老厂房屋面已全部拆除，东侧部分檩条已拆除、钢梁未拆除。涉事操作平台由门式脚手架搭设组合而成，其宽度为1.6米、长度为1.8米、高度约为3.6米，底部设有4个0.2米高行



图一 现场示意图



图二 已拆除的檩条及屋面瓦



图三 已拆除的门式脚手架

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员基本情况

徐某军，身份证号:3209241963******15，年龄：61 岁，户籍地：射阳县陈洋镇条洋村九组**号。

2.直接经济损失

事故造成直接经济损失约 70 万元（不含事故处罚金额）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 10 月 24 日事故发生后，死者亲友张某飞于当日晚 22 时 47 分拨打“110”报警。经调查，陈某军、陈某忠施工队和鼎发公司未向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门上报事故情况。

（二）事故应急处置情况

发现徐某军坠地后，陈某军立即拨打“120”急救电话，随后为争取抢救时间，于 7 时 53 分驾驶私家车将伤者送至射阳县中医院进行抢救。8 时 02 分陈某军打电话告知不在厂区的鼎发公司刘某事故情况，刘某接到电话后赶赴医院协助医疗救治，并通知公司应某、张某兵二人。

在接到“110”警情后，射阳县经济开发区管委会相关人员赶赴县公安局城西派出所积极协调处置相关事宜。

（三）医疗救治和善后处理情况

13 时 15 分左右，徐某军经射阳县中医院抢救无效死亡。

事故发生后，射阳县经济开发区管委会迅速开展善后工作，安抚稳定死者亲属情绪。2023 年 10 月 24 日晚，在射阳经济开发区管委会和县公安局城西派出所的协调下，陈某军、陈某忠二人与死者亲属达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

本次事故应急响应及时，处置到位。

三、事故原因分析

事故直接原因是：徐某军未正确佩戴安全帽、未系挂安全带，与他人采用错误的抛扔檩条作业方式，因动作不一致失稳从无防护栏杆的操作平台坠落，造成事故发生。

（一）直接原因分析

事故调查组经现场勘查、询问有关人员和查阅相关标准和规范，判断分析：

1.死者徐某军在高约 3.6 米的操作平台临边位置进行屋顶檩条拆除作业时，未正确佩戴安全帽、未系挂安全带等劳动防护用品，**违反了《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第 4.5.3 条[①]之规定。**

2.操作平台的临边未设置防护栏杆，**违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 3.0.5、5.2.1 和 6.1.3 条[②]之规定。**

3.檩条属于尺寸较大的构件，徐某军与他人采取抛扔檩条的作业方式，**违反了《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第 5.2.4 条[③]之规定。**

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据徐某军《法医学尸体检验鉴定书》（射公物鉴（病理）字）〔2023〕121号）鉴定意见，徐某军符合高处坠落导致颅脑损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问相关人员和事故现场视频资料分析，排除人为故意杀害、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.陈某军、陈某忠施工队，不具备拆除作业的安全生产条件，是这起事故发生的主要原因。陈某军、陈某忠作为拆除工程承包人，拆除作业施工前，未编制拆除作业专项施工方案，未明确安全防范措施和现场应急处置措施，未对进场施工人员开展安全生产培训教育和安全技术交底，未为施工人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，未向施工人员告知危险因素、作业安全要求和现场应急处置措施，未经双方现场签字确认，施工人员

①《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第4.5.3条：作业人员必须配备相应的劳动保护用品，并正确使用。

②《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.2.1条：悬空作业的立足处的设置应牢固，并应配置登高和防坠落装置和设施。

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第6.1.3条：操作平台的临边应设置防护栏杆，单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的扶梯。

③《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第5.2.4条：对拆除作业中较大尺寸的构件或沉重物料，应采用起重机具及时吊运。

④《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第3.0.2条：拆除工程施工前，应编制施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案。

《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第6.0.2条：拆除工程施工前，应对作业人员进行岗前安全教育和培训，考核合格后方可上岗作业。

《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第6.0.3条：拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并经过签字确认。

在高处临边作业时未采取可靠的安全防护措施。**违反了《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第 3.0.2 条、第 6.0.2 条和第 6.0.3 条④之规定。**

2.鼎发公司，拆除作业安全管理严重缺位，是这起事故发生的重要原因。鼎发公司作为拆除作业的发包单位，未建立安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和安全操作规程；未严格执行工业企业厂房的维修、改造、拆除申报登记规定；将厂房屋顶拆除工程发包给无施工资质的自然人陈某军、陈某忠，未对其施工资质进行审查，未签订专门的安全管理协议；未对拆除作业现场定期开展安全检查，对施工人员违规作业行为未及时制止和纠正。**违反了《建设工程安全生产管理条例》 第十一条第二款⑤和《江苏省安全生产条例》第二十九条第二款⑥之规定。**

四、有关属地政府存在的主要问题

江苏射阳经济开发区管委会，对辖区内限额（建筑面积 300 平方米或造价 30 万元）以下的新建、改建、扩建房屋建筑及其附属设施建造的施工活动，特别是对工业企业厂房维修、改造、拆除等施工活动的监管存在盲区和漏洞，未明确限额以下工程建设单位和房屋所有人申报登记的工作流程，未明确开展后期跟踪、服务和指导工作的具体责任单位和工作职责，致使辖区内此类工程长期游离于行业监管之外。

⑤《建设工程安全生产管理条例》第十一条第二款：建设单位应当在拆除工程施工 15 日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案： (一)施工单位资质等级证明； (二)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明； (三)拆除施工组织方案；(四)堆放、清除废弃物的措施。

⑥《江苏省安全生产条例》第二十九条第二款：生产经营单位委托其他单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确并落实前款规定，对受托方安全生产工作统一协调、管理，并加强监督检查。生产经营单位不得将危险作业委托给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

五、对有关责任人员处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

1.徐某军，男，61岁，群众，陈某军、陈某忠施工队工人。对高处作业危险性认识不足，在未正确佩戴安全帽、未系挂安全带的情况下违规进行屋顶拆除作业，导致坠亡事故的发生。鉴于其已在该起事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

2.陈某军，男，55岁，鼎发公司老厂房屋顶拆除工程承包人和现场负责人。不具备相关施工资质承接拆除工程，组织施工人员违规作业，未编制拆除作业专项施工方案，未明确安全防范措施和现场应急处置措施，未对进场施工人员开展安全生产培训教育和安全技术交底，未为施工人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，未向施工人员告知危险因素、作业安全要求和现场应急处置措施，高处临边施工作业时未采取安全防护措施，对该起事故负有直接责任。建议由司法机关依法追究刑事责任。

3.陈某忠，男，59岁，鼎发公司老厂房屋顶拆除工程承包人和现场负责人。不具备相关施工资质承接拆除工程，组织施工人员违规作业，未编制拆除作业专项施工方案，未明确安全防范措施和现场应急处置措施，未对进场施工人员开展安全生产培训教育和安全技术交底，未为施工人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，未向施工人员告知危险因素、作业安全要求和现场应急处置措施，高处临边施工作业时未采取安全防护措施，对该起事故负有直接责任。建议由司法机关依法追究刑事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关政府工作人员履职方面的问题及相关材料，已移交有权机关进一步调查处理。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.刘某萍，女，48岁，鼎发公司法定代表人。未有效落实企业安全生产主体责任，未督促、检查本单位安全生产工作并及时消除事故隐患，**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条⑦的规定**，事故发生后，未向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门上报事故情况，**违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款⑧的规定。**对事故发生负有责任，建议由县应急管理局**依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⑨和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条⑩的规定对其进行行政处罚。**

2.应某，男，45岁，鼎发公司实际负责人，负责公司全面工作。将厂房屋顶拆除工程委托给不具备相应资质的施工队伍施工，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，**违反《江苏省安全生产条例》第二十九条第二款和《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款⑪的规定**，对事故的发生负有责任，建议

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

⑨《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管 理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

由射阳县应急管理局**依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款⑫的规定**对其进行行政处罚。

3.鼎发公司，安全生产主体责任不落实，未开展安全设施“三同时”工作；未严格执行工业企业厂房的维修、改造、拆除申报登记规定；将厂房屋顶拆除工程发包给无施工资质的自然人陈某军、陈某忠施工；未对其施工资质进行审查，未签订专门的安全管理协议，未对拆除作业现场定期开展安全检查，对施工人员违规作业行为未及时制止和纠正；未制定员工培训、项目承包或发包、隐患排查治理等相关安全管理制度，未采取技术、管理措施及时消除临边作业防护措施缺失等事故隐患，对事故的发生负有重要责任，建议射阳县应急管理局**依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项⑬**的规定对其实施行政处罚；同时，建议射阳县应急管理局对其安全设施“三同时”违法行为核实后**依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第一款第一项⑭**的规定对其实施行政处罚。

⑩《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条规定的下列行为之一的， 依照下列规定处以罚款：㈠事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；漏报事故的，处上一年年收入 40%至 60%的罚款。

⑪《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

⑫《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

⑬《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⑭《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条：本办法第七条第㈠项、第㈡项、第㈢项和第㈣项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处 5000 元以上 3 万元以下的罚款：㈠没有安全设施设计的。

（五）其他处理建议

责成江苏射阳经济开发区管委会向射阳县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

1.深刻吸取此次事故教训，落实企业安全生产主体责任。鼎发公司要严格落实企业主体责任，规范安全生产管理制度，对新建、改建项目要严格落实法律法规和工程建设强制性标准依法建设，严格发包管理；加强安全风险辨识管控，健全完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；加强防范各类伤害事故的宣传，强化员工安全生产意识，防止类似事故的发生。

2.进一步压紧压实限额以下工程安全监管责任。射阳经济开发区管委会要强化属地监管责任落实，对限额以下工程的施工活动要加强安全管理，做好跟踪、服务和指导工作，督促建设单位和房屋所有人向有关部门申报登记和报备。

3.扎实做好限额以下工程安全监督考核和宣传工作。县住房和城乡建设局要按照相关法律法规和文件精神加强对限额以下工程安全督查管理的宣传与登记备案，落实各镇（区）、农盐场做好监督管理、定期组织排查、督促整改责任，加大考核力度，持续开展《射阳县房屋安全管理办法》宣贯活动，加强安全生产教育宣传。